

Les 7 erreurs fatales qui réduisent votre indemnisation

Ce que votre assurance ne vous dira jamais

Par Me Patrice Humbert — Plus de 20 ans d'expérience

Avant-propos

Chaque année, des milliers de victimes d'accidents ou d'erreurs médicales perçoivent une indemnisation bien inférieure à ce qu'elles auraient pu obtenir.

Non par manque de droits, mais parce qu'elles ont commis — souvent de bonne foi — des erreurs qui ont affaibli irrémédiablement leur dossier.

En 20 ans de pratique exclusive en dommage corporel, j'ai identifié les 7 pièges les plus fréquents. Ce guide vous permettra de les éviter.

Une indemnisation juste ne s'obtient pas automatiquement : elle se prépare,

Me Patrice Humbert

Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence

Spécialiste en dommage corporel — Premier avocat certifié IA en France

OBLIGATION DE MOYENS

Ce guide est fourni à titre informatif. LEXVOX AVOCATS s'engage sur la qualité des moyens déployés, non sur un résultat garanti. Chaque dossier est unique et mérite une analyse personnalisée.

01

Accepter la première offre de l'assurance

La tactique de l'offre rapide



Dès les premières semaines après l'accident, votre assurance ou celle du responsable vous contacte avec une offre d'indemnisation.

Cette offre semble souvent raisonnable. Elle ne l'est presque jamais.

Les assureurs proposent systématiquement des montants inférieurs de 30 à 60% à ce qu'un tribunal accorderait. Leur objectif : clore le dossier avant que vous consultiez un avocat spécialisé.

À RETENIR

Ne signez AUCUN document de l'assurance sans avis juridique préalable.

02

Se présenter seul à l'expertise médicale

L'expertise : terrain décisif



L'expertise médicale amiable est organisée par l'assurance. Le médecin expert est mandaté et rémunéré par elle.

Aller seul à cette expertise, c'est laisser l'adversaire définir seul l'étendue de vos préjudices.

Un médecin-conseil de victime, associé à un avocat spécialisé, peut contester les conclusions défavorables et faire valoir l'ensemble de vos séquelles.

À RETENIR

Exigez toujours l'assistance d'un médecin-conseil de victime à l'expertise.

03

Ne pas documenter ses préjudices dès le début

La preuve se constitue immédiatement



Douleurs, arrêts de travail, frais médicaux, aide d'une tierce personne, impact sur la vie quotidienne : tout doit être tracé et conservé.

De nombreuses victimes ne gardent pas leurs ordonnances, ne notent pas leurs dépenses, n'obtiennent pas d'arrêt de travail officiel.

Des années après, il devient impossible de reconstituer ce qui n'a pas été documenté. L'assurance en profitera.

À RETENIR

Conservez TOUS les documents médicaux et financiers depuis le jour J.

04

Sous-estimer les préjudices futurs

L'indemnisation doit couvrir toute votre vie



Une blessure grave peut entraîner des conséquences sur 20, 30 ou 40 ans.

La Nomenclature Dintilhac liste 29 postes de préjudice. La plupart des victimes ne connaissent que les plus évidents (frais médicaux, ITT).

Les préjudices les plus importants — perte de gains futurs, tierce personne permanente — sont souvent oubliés dans les transactions amiables proposées par les assurances.

À RETENIR

Un avocat spécialisé identifie TOUS les postes de la nomenclature Dintilhac.

05

Attendre trop longtemps avant d'agir

Les délais de prescription sont impitoyables



En droit du dommage corporel, les délais de prescription varient :

- 10 ans pour les accidents de la route (à compter de la consolidation)
- 10 ans pour les accidents médicaux
- 3 ans pour les accidents du travail (recours FIE)

Ces délais semblent longs. Ils s'écoulent pourtant très vite.

Et une fois le délai dépassé : aucun recours possible.

À RETENIR

Ne laissez pas le temps travailler contre vous. Consultez sans attendre.

06

Confondre indemnisation amiable et judiciaire

La transaction amiable ferme définitivement vos droits



Une transaction amiable signée avec l'assurance est définitive.
Même si votre état s'aggrave, même si vous découvrez de nouveaux préjudices.

La procédure judiciaire permet d'obtenir une indemnisation révisée
si l'état de santé évolue défavorablement.

L'offre amiable est souvent présentée comme 'la voie rapide'.
Elle l'est — mais au prix d'une indemnisation systématiquement inférieure.

À RETENIR

Une transaction amiable ne peut jamais être remise en cause. Réfléchissez.

07

Choisir un avocat non spécialisé en dommage corporel

La spécialisation change tout



Le droit du dommage corporel est une discipline technique qui requiert une connaissance approfondie de la nomenclature Dintilhac, des barèmes d'indemnisation, des expertises médicales et des jurisprudences récentes.

Un avocat généraliste ne possède pas cette expertise spécifique.

LEXVOX AVOCATS exerce EXCLUSIVEMENT en dommage corporel depuis 20 ans.

Mention de spécialisation CNB obtenue au Barreau d'Aix-en-Provence.

À RETENIR

Vérifiez toujours la mention de spécialisation CNB de votre avocat.

Protégez vos droits. Obtenez l'indemnisation que vous méritez.

CONSULTATION GRATUITE — 30 MINUTES

Nous analysons votre situation et évaluons vos droits
sans engagement, sans avance de frais.

04 90 54 58 10

contact@avocat-lexvox.com

lexvox-victime.com — Prise de RDV en ligne disponible

NOS BUREAUX : SALON-DE-PROVENCE · AIX-EN-PROVENCE · ARLES · MARIGNANE

Ce guide est fourni à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique.

Aucun résultat ne peut être garanti. Chaque dossier est unique.